



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 443/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית ברחוב יעקב שבתאי 31 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד צביקה אביב
מרחוב טוסקניני 1 תל אביב

נ ג ד

הנתבע: אלכס דלין
ע"י ב"כ עוה"ד יובל פלדה
מרחוב החושלים 4 הרצליה פיתוח

פסק דין

1. חוב מיסי הנציגות נושא התובענה סולק עובר לקיום הדיון המקדמי בתובענה ביום 19.10.14 וכל שנותרה להכרעתי, לאחר הדיון האמור, היא תובענה לחיוב הנתבע בתשלום הוצאות הנציגות בגין 2 מכתבי דרישה מטעם בא כוחה (סך של 1,160 ₪ על פי סעיף 14 לכתב התביעה) והוצאות ניהול ההליך.
2. בנוגע למחלוקת האמורה נקבעה פרוצדורה להגשת תצהירים ושמיעת ראיות בהתאם להחלטתי בגמר הדיון מיום 19.10.14.
3. למען נוחות הדיון אתייחס להלן לכל אחת מן הסוגיות האמורות בנפרד.

הוצאות הנציגות בגין מכתבי דרישה

4. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים וראיותיהם אני מוצא לנכון לדחות את התובענה בהקשר זה.
 5. ראשית, לא הובאה מטעם התובעת כל ראיה להוצאתם בפועל של הסכומים הנתבעים או קיומה של התחייבות כלשהי לתשלוםם.
- בהקשר זה אין כל אזכור בעדותו של חבר הנציגות ראובן בן משה או בראיות התובעת, לא רק לגובה התשלום אלא גם לעצם ביצוע התשלום בפועל או התחייבות לבצע את התשלום הנתבע בגין מכתבי הדרישה.
- ממילא גם לא הוגשה כל ראיה מטעם התובעת בהקשר זה - הסכם שכ"ט, חשבונית מס או הוכחת תשלום כלשהי, לא במסגרת העדויות ואף לא בכתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 443/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויודגש, הליך זה נקבע לשמיעת ראיות, בין היתר, לצורך הוכחת הסכום הנתבע בהקשר זה (ר' החלטתי בגמר הדיון מיום 19.10.14). דא עקא, לא הובאה כל ראיה כאמור.

6. שנית, לדידי מדובר בהוצאות אשר מהוות חלק מהוצאות ניהול ההליך המשפטי, שבסופו של דבר הוגש. אין מקום לחיוב פרטני עבור פעולות אלו שעה שלא הוכחה התחייבות נפרדת לתשלום או תשלום פרטני בפועל.

7. שלישית, עילת תביעה זו, בנפרד מהוצאות ניהול ההליך, נזנחה על ידי התובעת בסיכומיה.

הוצאות ניהול ההליך

8. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים וראיותיהם אני מוצא לנכון לחייב את הנתבע להשיב לתובעת את הוצאות ניהול ההליך על ידה.

9. ראשית, חובת תשלום מיסי נציגות בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 מוטלת על בעל דירה וממנו זכאית הנציגות לדרוש את התשלום. מערכת היחסים שבין בעל דירה לבין מחזיק בדירתו איננה מעניינה של הנציגות. קיומו של שוכר בדירה אינו מפחית בדבר מחובתו של בעל דירה להסדיר את תשלום מיסי הנציגות (ר' בהקשר זה תיק 383/13 נציגות הבית המשותף רחוב רוחמה 47 רמת גן נ' פרץ צדוק (פורסם באתר משרד המשפטים) וכן תיק 384/12 נציגות הבית המשותף גוש 6971 חלקה 79 נ' יוסי פתיה (פורסם באתר משרד המשפטים)). במיוחד אמורים הדברים כאשר מדובר בבעל דירה אשר גם אינו מתייצב לאסיפות בעלי הדירות (עמוד 8 שורות 16-18).

10. שנית, לא מצאתי כי טענות הנתבע לעיכוב בתשלום מצדיקות העמסת עלויות ניהול ההליך דנן דווקא על כתפה של התובעת (וכפועל יוצא על כתפי בעלי הדירות).

11. הוכח כי תשלום השוכרת לחברת ניהול לשנת 2014 בוצע ביוזמתה וללא כל פניה או דרישה מטעם הנציגות ולהיפך, **בניגוד להנחיות הנציגות** (ר' עדות הגב' מוסטוב בעמוד 15 שורות 19-20 וכן בעמוד 17 שורות 22-27 ועדות בן משה בעמוד 11 שורות 7-9).

12. הוכח כי הנציגות הודיעה כנדרש על החלפה מיועדת של חברת הניהול ונוהל ביצוע התשלומים לשנת 2014 (ר' עדות מר הלפרין בעמוד 4 שורות 18-23 ומוצג נ/1, עדות בן משה בעמוד 9 שורות 1-5, בעמוד 10 שורות 21-29 ומוצג נ/2 ובעמוד 11 שורות 12-13 ועדות הגב' מוסטוב בעמוד 17 שורה 13). בהקשר זה גם לא התעוררה בעיה אצל בעלי דירות אחרים בבית (עמוד 10 שורה 7). הוכח גם כי מידע זה, והקשור להסדרת החוב, אף עבר בפועל לידיעת הנתבע (עדות בן משה בעמוד 9 שורות 27-30 ועדות גב' מוסטוב בעמוד 17 שורות 1 ו-14 ובעמוד 18 שורות 15-16).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 443/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

13. לולא התנדבה הגב' מוסטוב לשלם עבור תקופה מעבר לזו שנתבקשה (כאשר תשלום זה בוצע על ידה עבור לפרסום ההודעות על ידי הנציגות (עמוד 17 שורות 29-30)), ולולא נגבו ההמחאות בפועל במועד שלא כדין (כנטען תוך עריכת שינויים וזיופים בהמחאות!), הרי שלא היתה מתעוררת, גם לגבי הגב' מוסטוב (וכפועל יוצא הנתבע), כל בעיה להסדיר את התשלום לתובעת במועד.

14. ודאי אמורים הדברים כאשר הגב' מוסטוב, בהגינותה, אישרה כי לא נעשתה כל דרישת תשלום לתקופה האמורה וכאשר היא עצמה גילתה את המעשה בדיעבד, וגם אז (עד שלא ננקטו ההליכים בתיק זה), לא פנתה להתלונן במשטרה או הודיעה כי תעשה כן (עמוד 16 שורות 5-9 וכן עמוד 18 שורה 12).

15. שלישית, בנסיבות שהוכחו גם לא קמה כל הצדקה לטענת הנתבע לפיה על התובעת היה לפעול מול חברת הניהול לקבלת הכספים. לו היה פועל הנתבע כדין וכמצופה - משלם את מיסי הנציגות וממתין הוא לגבייתם בחזרה מחברת הניהול (וקבלתם לידו מהשוכרת), הרי שהיו נחסכות ההוצאות המיותרות הכרוכות בהליך זה. כך, למעשה, נהג גם בעל הדירה הנוסף היחיד בבית השכן אשר נתקל בבעיה דומה (ר' עמוד 7 שורות 15-17).

16. רביעית, לא מצאתי כל דופי בהתנהלות הנציגות, גם לגבי דרישת תשלום החוב מהנתבע, כפי שמתוארת בעדות בן משה (עמוד 11 שורות 24-26 ועמוד 12 שורות 16-23), גם לאחר העלאת טענות השוכרת (ר' מכתב התשובה מוצג ת/4) וגם בנקיטת הליך זה כאמור.

17. חמישית, בסופו של דבר חיובים אשר אמורים היו להיות משולמים על ידי הנתבע בחודש 02/14, החלו להיות משולמים רק בחודש 08/14, ולאחר הגשת התביעה דנן (עמוד 8 שורות 25-30).

סיכום

18. התביעה לתשלום הוצאות בגין מכתבי הדרישה נדחית.

19. הנתבע ישלם לתובעת סך של 758 ₪ בגין החזר אגרת תביעה וכן סך של 1,770 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד. בנוסף ישלם הנתבע לחבר הנציגות שהתייצב לדיון - ראובן בן משה, דמי בטלה בסך של 300 ₪. לכל הסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

20. בפסיקת גובה ההוצאות התחשבתי בתוצאות פסק הדין כאמור, לאור מטרות ניהול הליך ההוכחות. בהקשר זה יש לזכור כי התקיימו דיון מקדמי וישיבת הוכחות והוגשו סיכומים בכתב. התחשבתי גם בהתנהלות הצדדים בתיק זה, לרבות העובדה כי תשלום החוב הוסדר לאחר הגשת התביעה אך עוד לפני הדיון בהליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 443/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אציין כי לא הוכח על ידי התובעת גובה הוצאותיה בפועל ולפיכך התחשבתי בקביעת גובה ההוצאות בתעריף המינימלי המומלץ על פי כללי לשכת עורכי הדין.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ד טבת תשע"ה, 15 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב